



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

SENTENÇA

Vistos, etc.

Renan Cavalcante Emidio e Rodrigo Tiago da Silva

Penha, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nos artigos 33, *caput*, e 35, *caput*, c.c. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. Segundo consta, no dia 7 de julho de 2016, na Av. Prestes Maia, por volta das 17h00, os acusados estavam associados para tráfico, e em conjunto com a adolescente Raquel B.M.S., sendo que Renan trazia consigo, para fins de tráfico, 4 porções de maconha e Rodrigo 5 porções da mesma substância, e Raquel, 15 porções.

Determinada a notificação dos réus (fls. 129), houve resposta (fls. 168) e a denúncia foi definitivamente recebida (fls. 169). Em audiência e por precatória foi colhida a prova oral e os réus interrogados (fls. 232/237 e 258), tendo as partes se manifestado em memoriais (fls. 267/274 e 293/307). Há laudo de exame do entorpecente a fls. 285/287.

É o relatório.

Decido.

Em que pese a manifestação ministerial, e ainda que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

realmente muito provável que os réus tenham mesmo praticado os fatos imputados, tem-se que, ao final, a prova produzida não tem a força e certeza necessárias a sustentar um decreto condenatório.

As quantidades de droga encontradas com cada um dos réus era pouca, muito mais próxima da posse para uso próprio do que propriamente do tráfico.

Além disso, não foi visto nenhum ato de mercancia propriamente pelos policiais.

E a maior quantidade de drogas foi encontrada na barraca que era usada pela adolescente, esta que passou a incriminar os réus, dizendo que guardava para eles.

Claro que é possível que realmente ela tenha dito a verdade, e que as drogas fossem dos réus, e ela as guardasse apenas.

Mas também não é impossível que ela viesse a inventar tal versão visando eximir-se de maiores responsabilidades.

E ela sequer foi depois ouvida em juízo, restando apenas sua oitiva na fase policial.

Assim, quanto ao essencial para a caracterização do crime imputado, que é a posse da maior quantidade de drogas, e a prática efetiva do comércio, a única prova que há é a palavra da adolescente, e apenas na fase policial, tendo os réus negado as imputações que lhe foram feitas.

Não é, porém, algo que se possa dizer ser seguro e confiável o suficiente a, por si só, sustentar uma condenação criminal, especialmente considerando a gravidade das penas aplicadas ao crime de tráfico de drogas.

Note-se, ainda, que embora um dos policiais tenha dito em juízo que os réus teriam admitido o tráfico informalmente, num segundo momento, tal confissão informal sequer foi confirmada pelo outro agente, nem havia sido antes relatada na oitiva dos mesmos, também não tendo maior confiabilidade.

Por tudo isso, como dito, ainda que possível, e até provável, que os réus tenham praticado os fatos imputados, ao final, pela fragilidade da prova, não resta outra solução que não a absolvição dos réus.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Isto posto, julgo a presente ação IMPROCEDENTE, absolvendo os réus nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias nas Delegacias de Polícia, determino que caso ainda não tenha sido feito, **oficie-se, independente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.**

Sem custas.

P.R.I.C.

São Paulo, **4 de setembro de 2017.**

Juiz de Direito: Dr. **Carlos Eduardo Lora Franco**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ciente:

Ministério Público:

Réu(s):

Defensor(es):